

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5085753-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

REQUERENTE: ANA CRISTINA MACHADO LIMA DE ANDRADE

REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, NO PROCESSO N. 5074300-33.2024.4.02.5101, CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RELATIVAS A COMPRAS E EMPRÉSTIMO ALEGADAMENTE DECORRENTES DE FRAUDE BANCÁRIA. A TUTELA DE URGÊNCIA FOI INDEFERIDA PELO JUÍZO RECORRIDO POR NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 300, *CAPUT*, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015). EMBORA NÃO SE DESCONSIDERE A RELEVÂNCIA DO INFORTÚNIO ENFRENTADO PELA PARTE AUTORA, BEM COMO A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DA FRAUDE ALEGADA, NÃO É POSSÍVEL, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA, A AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DO REQUISITO DA VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO ALEGADO ANTES DO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO PELOS RÉUS E DA PORMENORIZADA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS, COM BASE NOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS, NO JULGAMENTO DO TEMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 331. RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela parte autora e negar-lhe provimento para manter a decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência nos autos do processo n. 5074300-33.2024.4.02.5101 (Evento 3, DESPADEC1). Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5085753-25.2024.4.02.5101

510015015720 .V5

PETIÇÃO TR CÍVEL Nº 5085753-25.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN

REQUERENTE: ANA CRISTINA MACHADO LIMA DE ANDRADE

REQUERIDO: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela parte autora no processo n. 5074300-33.2024.4.02.5101, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra a decisão proferida pelo Juizado Especial Federal Adjunto à 21ª Vara Federal do Rio de Janeiro, de indeferimento da antecipação de tutela (Evento 3, DESPADEC1, do processo n. 5074300-33.2024.4.02.5101), consistente na suspensão de cobranças relativas a compras e empréstimo alegadamente decorrentes de fraude bancária.

O recurso é tempestivo e cabível, nos termos dos artigos 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Conforme a decisão do Evento 3, DESPADEC1, foi indeferido o pedido autoral de concessão de antecipação de tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.

É o breve relatório.

VOTO

A parte recorrente alegou, em síntese, que vem sofrendo cobranças indevidas, decorrentes de alegada fraude bancária, com transferências pela modalidade "PIX", contratação de empréstimo e compras com cartão de crédito.

O juízo recorrido indeferiu a antecipação de tutela, ao fundamento, em síntese, da inexistência dos requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perigo na demora (Evento 3, DESPADEC1, dos autos do processo n. 5074300-33.2024.4.02.5101):

(...)

Com relação ao pleito antecipatório, a concessão da antecipação de tutela pressupõe a conjugação da probabilidade do direito invocado pela parte autora (*fumus boni iuris*), o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (*periculum in mora*), bem como a reversibilidade da medida pleiteada.

No caso, a demanda necessita de melhor análise com observância e constituição do contraditório, não havendo que se falar, em primeiro plano, em verossimilhança do direito alegado.

De outra sorte, tampouco se verifica presente o risco de dano irreparável, também suprido pelo caráter célere do rito no Juizado Especial, pois somente se concebe a concessão de medidas tutelares em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 4º da Lei 10.259/01, estando ausente, assim, o “*periculum in mora*”.

Nesse contexto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

(...)

Sobre a matéria em questão, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, no julgamento do PEDILEF 5008761-19.2020.4.04.7102/RS (Tema Representativo de Controvérsia 331) estabeleceu os parâmetros para a análise da existência de responsabilidade civil da instituição bancária em caso de movimentações bancárias fraudulentas realizadas por terceiro, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal do correntista:

Tema	331	Situação do tema	Julgado	Ramo do direito	DIREITO ADMINISTRATIVO
Questão submetida a julgamento	Determinar se, no caso de movimentações bancárias fraudulentas realizadas por terceiro, mediante uso de cartão magnético e senha pessoal do correntista, pode caracterizar falta de segurança do banco, apta a afastar a excludente de responsabilidade do art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de verificação da autenticidade das referidas movimentações, quando atípicas e/ou suspeitas em relação ao perfil do correntista.				
Tese firmada	1. O uso indevido de cartão de débito ou crédito por terceiro, mediante fraude, constitui, em regra, fortuito interno para os fins da Súmula 479/STJ, salvo se comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor). 2. Em princípio, a realização de operação com o uso de cartão e senha descaracteriza a responsabilidade do banco por configurar quebra do dever contratual de cuidado do cliente. 3. Todavia, não se configura a excludente de responsabilidade se, independentemente de prévia comunicação da ocorrência pelo titular do cartão, (i) as circunstâncias em que as operações foram realizadas e o perfil do consumidor revelarem fortes indícios de fraude detectáveis pelo banco; ou (ii) não restar claramente demonstrado o descumprimento consciente, pelo consumidor, do dever contratual de cuidado no uso do cartão, seja em razão do grau de sofisticação dos meios de engenharia social empregados pelos fraudadores, seja pela condição de hipervulnerabilidade da vítima.				
Processo	Decisão de afetação	Relator (a)	Julgado em	Acórdão publicado em	Trânsito em julgado
PEDILEF 5008761-19.2020.4.04.7102/RS	14/06/2023	Juiz Federal Caio Moysés de Lima	07/08/2024	12/08/2024	13/09/2024

(<https://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/turma-nacional-de-uniformizacao/temas-representativos/tema-331>)

Embora não se desconsidere a relevância do infortúnio enfrentado pela parte autora, bem como a possibilidade de ocorrência da fraude alegada, não é possível, em sede de cognição sumária, a aferição da existência do requisito da verossimilhança do direito alegado antes do exercício do contraditório pelos réus e da pormenorizada análise das provas dos autos, com base nos referidos parâmetros estabelecidos pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, no julgamento do Tema Representativo de Controvérsia 331.

Dessa forma, não há, nos autos, por enquanto, elementos que evidenciam “a probabilidade do direito” (art. 300, *caput*, do Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015), tampouco o “perigo na demora”, com risco de perecimento do direito pleiteado, a justificar a concessão da tutela de urgência, conforme bem decidiu o juízo recorrido.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso de medida cautelar interposto pela parte autora e negar-lhe provimento para manter a decisão interlocutória de indeferimento da tutela de urgência nos autos do processo n. 5074300-33.2024.4.02.5101 (Evento 3, DESPADEC1). Não há condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em

recurso de medida cautelar no âmbito dos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais. Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão, dê-se baixa do processo na distribuição e arquivem-se os autos.